

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada

Novedades verificables, riesgos empresariales y acciones prioritarias para empresas españolas.

Fecha: 2026-06-05 Hora: 07:07 CEST Nivel de riesgo: MEDIO

Resumen ejecutivo

Hechos confirmados	No se ha identificado hoy una sanción española nueva de alto impacto; sí hay novedades oficiales recientes y vigentes sobre brechas, transparencia RGPD, IA y consultas europeas.
Interpretación analítica	El riesgo empresarial se concentra en pruebas de diligencia: información al interesado, gestión de incidentes, proveedores y documentación previa al uso de IA con datos personales.
Recomendación automática	Priorizar una revisión ejecutiva de brechas, avisos de privacidad, contratos de encargado y mapa de IA en los próximos 15 días.

Novedades principales

1. Brechas: la AEPD consolida cuadro de mando y obligación operativa de 72 horas

Qué ha ocurrido	La AEPD mantiene actualizado su cuadro de mando de notificaciones de brechas y recuerda que los responsables deben notificar a la autoridad cuando sea probable que exista riesgo para derechos y libertades; si el riesgo es alto, también deben comunicar a las personas afectadas.
Fuente	AEPD, páginas de notificación y cuadro de mando de brechas, modificadas el 30 de abril y 22 de mayo de 2026.
Por qué importa	La gestión de brechas ya no puede tratarse como trámite posterior al incidente: exige evidencias, decisión documentada, coordinación con ciberseguridad y comunicación trazable.
Impacto para empresas españolas	Empresas españolas deben revisar su playbook de incidentes, matriz de riesgo, criterios de comunicación y contratos con encargados para garantizar detección y escalado en menos de 72 horas.
Acción recomendada	Actualizar procedimiento de brechas, simular un caso con exfiltración y validar que DPO, seguridad, legal y dirección tienen roles y tiempos definidos.

2. Transparencia RGPD: el EDPB activa una acción coordinada europea en 2026

Qué ha ocurrido	El Comité Europeo de Protección de Datos ha lanzado la acción coordinada CEF 2026 centrada en las obligaciones de transparencia e información de los artículos 12, 13 y 14 RGPD.
Fuente	EDPB, noticia oficial de 19 de marzo de 2026.
Por qué importa	Las autoridades europeas examinarán cómo informan las organizaciones a interesados, incluyendo posibles actuaciones de investigación o requerimientos de información.

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada

Novedades verificables, riesgos empresariales y acciones prioritarias para empresas españolas.

Fecha: 2026-06-05 Hora: 07:07 CEST Nivel de riesgo: MEDIO

Impacto para empresas españolas	Avisos de privacidad genéricos, capas informativas incompletas, textos no alineados con tratamientos reales o falta de trazabilidad del consentimiento elevan exposición sancionadora y reputacional.
Acción recomendada	Ejecutar una revisión rápida de cláusulas informativas, bases jurídicas, destinatarios, plazos, derechos ARSOPL y canales de ejercicio, priorizando web, clientes, empleados y proveedores.

3. IA y datos personales: guías, consultas y Digital Omnibus obligan a reforzar gobernanza

Qué ha ocurrido	Siguen abiertas consultas del EDPB, incluida la relativa a tratamientos de investigación científica hasta el 25 de junio, y continúa el debate regulatorio del Digital Omnibus. La AEPD ya publicó orientaciones sobre IA agéntica.
Fuente	EDPB, AEPD, EDPS/EDPB y Comisión Europea.
Por qué importa	El uso de IA con datos personales exige verificar finalidad, base jurídica, minimización, transparencia, control humano, encargados, transferencias y evaluación de impacto cuando proceda.
Impacto para empresas españolas	Empresas españolas que incorporen agentes de IA, asistentes, transcripción, scoring, automatización comercial o analítica deben documentar riesgos y límites antes de producción.
Acción recomendada	Crear inventario de usos de IA con datos personales y clasificar cada caso por finalidad, datos tratados, proveedor, transferencias, base jurídica y necesidad de EIPD/DPIA.

Riesgos para empresas

Brechas	Ransomware, exfiltración, phishing a personal interno y accesos remotos sin controles suficientes siguen siendo el riesgo operativo más visible.
Transparencia	Textos informativos desactualizados o demasiado genéricos pueden activar requerimientos en el marco CEF 2026.
Proveedores	Encargados cloud, IA, marketing, RR. HH. y productividad deben tener contrato, instrucciones y medidas verificables.
Encargados	La falta de evidencias de auditoría, subencargados y retorno/supresión de datos debilita la defensa de responsabilidad proactiva.
Derechos ARSOPL	Plazos, trazabilidad y consistencia de respuesta siguen siendo puntos sensibles en reclamaciones.
Transferencias internacionales	Herramientas SaaS e IA deben revisarse con SCC, TIA y mapa de accesos por país cuando proceda.
IA con datos personales	Agentes y modelos generativos pueden introducir tratamientos no previstos, conservación de prompts o decisiones automatizadas opacas.

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada

Novedades verificables, riesgos empresariales y acciones prioritarias para empresas españolas.

Fecha: 2026-06-05 Hora: 07:07 CEST Nivel de riesgo: MEDIO

Acciones recomendadas

	Revisar hoy el procedimiento de brechas y confirmar responsables, canal interno y reloj de 72 horas.
	Actualizar avisos de privacidad prioritarios: web, clientes, empleados, candidatos, proveedores y marketing.
	Lanzar inventario express de herramientas de IA y SaaS que traten datos personales.
	Verificar contratos de encargado y subencargados críticos, con foco en seguridad, notificación de incidentes y transferencias.
	Preparar un mini-simulacro de ejercicio ARSOPL y brecha de alto riesgo antes de fin de mes.

Oportunidad para MMarco Seguridad

Auditoría RGPD	Alta oportunidad: validar brechas, transparencia y evidencias de responsabilidad proactiva.
Revisión de cláusulas	Alta oportunidad: alinear capas informativas con CEF 2026.
Revisión de proveedores	Alta oportunidad: SaaS, cloud, IA, RR. HH. y marketing.
DPIA / EIPD	Media-alta: necesaria para IA, tratamientos a gran escala, datos sensibles o vigilancia sistemática.
Formación	Alta oportunidad: brechas, phishing, IA y derechos ARSOPL para equipos internos.
Consultoría IA y datos	Alta oportunidad: inventario, bases jurídicas, transparencia, minimización y límites de uso.

Fuentes

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada

Novedades verificables, riesgos empresariales y acciones prioritarias para empresas españolas.

Fecha: 2026-06-05 Hora: 07:07 CEST Nivel de riesgo: MEDIO

AEPD - Notificaciones de brechas de datos personales Última modificación: 22 de mayo de 2026	https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion/notificaciones-de-brechas-de-datos-personales
AEPD - Nueva herramienta interactiva de brechas 30 de abril de 2026	https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nueva-herramienta-interactiva-consultar-notificaciones-brechas-datos-personales
AEPD - Obligación de notificar brechas Última modificación: 30 de abril de 2026	https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion
EDPB - CEF 2026 sobre transparencia e información 19 de marzo de 2026	https://www.edpb.europa.eu/news/news/2026/cef-2026-edpb-launches-coordinated-enforcement-action-transparency-and-information_es
EDPB - Consultas públicas abiertas Consulta vigente a 5 de junio de 2026	https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/public-consultations-our-guidance_en?order=field_edpb_end_date&sort=asc
AEPD - Orientaciones sobre IA agéntica 18 de febrero de 2026	https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-agencia-publica-unas-orientaciones-sobre-inteligencia
CNIL - Sanciones por brecha FREE/FREE MOBILE 14 de enero de 2026	https://www.cnil.fr/en/sanction-free-2026
EDPS/EDPB - Opinión conjunta sobre Digital Omnibus 11 de febrero de 2026	https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2026/digital-omnibus-edpb-and-edps-support-simplification-and-competitiveness-while-raising-key-concerns_en
Comisión Europea - Digital Omnibus Regulation Proposal 19 de noviembre de 2025	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-regulation-proposal

Aviso legal

Informe generado automáticamente con apoyo de IA. Tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico, auditoría RGPD ni dictamen legal profesional. Requiere validación profesional antes de tomar decisiones jurídicas o regulatorias.